

[별표 4] 국가연구개발사업 기술실시계약서 (제96조, 제97조 관련)

1. 과제의 최종평가 또는 특별평가 결과가 '극히불량' 또는 '중단'으로서 제재처분을 받은 과제를 제외하고, 과제를 수행한 연구개발기관의 장은 종료된 다음연도부터 5년간 매년 1월31일까지 성과활용보고서를 증빙자료 등과 함께 전문기관의 장에게 제출하여야 한다. (조기종료로 단계전환시 우수, 보통, 미흡' 판정된 과제 또는 중단과제중 제재처분이 없는 과제는 제출 의무 발생)
 - 추적조사 기간 이후라도 성과활용실적이 있을 경우에는 성과활용보고서를 제출할 수 있다.
 - 제출기한까지 성과활용보고서를 미제출한 연구개발기관을 대상으로 국가연구개발사업 참여제한 처분을 할 수 있다.
2. 과제의 최종평가 또는 특별평가 결과가 '극히불량' 또는 '중단'으로서 제재처분을 받은 과제를 제외하고, 과제를 수행한 영리 연구개발기관은 연구개발성과소유기관이 되며, 동시에 기술료 등 납부의무기관으로서 정산완료 후 1개월 이내에 전문기관의 장과 기술실시계약을 체결완료하고 기술료 또는 연구개발성가로 인한 수익의 일부를 납부 하여야 한다. (조기종료로 단계전환시'우수, 보통, 미흡'판정된 과제 또는 중단과제중 제재처분이 없는 과제는 납부의무 발생)
 - 연구개발성과소유기관의 기준은 과제를 수행한 모든 연구개발기관이 해당되며, 위탁연구기관 및 용역기관은 제외된다.
 - 기술실시계약체결기한까지 체결이 완료되지 않은 연구개발기관은 「국가연구개발혁신법 시행령」 별표6에 따라 수익의 일부 미납과 동일하게 참여제한 처분을 할 수 있다. 다만, 체결완료시 참여제한 처분을 종료하여야 한다.
 - 연구개발성가로 인한 수익의 납부액은 다음과 같다.

연구개발성가로 인한 수익의 납부액
 = 해당연도 기업 총 매출(표준재무제표증명 등)
 × 제품점유비율(협약서 기준)
 × 기술기여도(협약서 기준)
 × 기술료율(중소기업 5%, 중견기업 10%, 대기업·공기업 20%)

- 민·군겸용기술개발과제의 응용연구단계 종료 후 제외되는 연구개발기관은 단계정산 완료 후 제96조 및 제97조에 따라 기술실시계약을 체결하여야 한다. 다만, 양도·양수 계약에 의하여 변경되는 경우 양도·양수 계약서내용에 따라 기술실시계약을 체결 하여야 한다.
- 과제수행 중 연구개발기관 변경시 양도기관, 양수기관 중 한 기관에 수익의 일부 납부 의무를 부과하여야 하며, 양수기관에서 납부로 결정시 신규로 제출한 협약붙임 서류(제품점유비율 산출표, 기술기여도 산출표)에 따라야 한다.
- 연구개발기관의 기업규모(중소기업, 중견기업, 대기업) 변경시 기술료율의 기준은 연구개발과제 협약시점을 기준으로 한다.
- 연구개발성과 관련 국가소유로 협약체결된 과제의 경우 연구개발기관이 연구개발성과를 실시할 수 없으므로 기술료 및 연구개발성가로 인한 수익은 납부하지 않는다.
- 기술료 납부의무기관은 국가연구개발 기술실시계약서에 "X년차 매출액"과 증빙자료를 매년 6월 30일까지 제출하여야 한다. "X년차 매출액"과 증빙자료를 제출하지 않은 기관의 경우에는 신용정보사에서 제공하는 해당기관의 매출액을 확인하여 민군협력진흥원(또는 전문기관)에서 직접 기술료를 산출하고 기술료 납부고지서를 발송할 수 있다.